

עין משפט‏
נר מצוה

לח א מיי פ"ג מה' טוען ה' יא סמנ עשין
זה טוש"ע חו"מ סי' פח סעיף ד':

לב ב ג מיי שם הל"ה טוש"ע שם סעיף ג:
ב ד מיי שם פ"א הל' ג סמנ שם טור שו"ע חו"מ סי' פו סעיף א:
מא ה מיי שם פ"ב הלכה י' סמנ שם טוש"ע חו"מ סי' זכ ס"ד:

מב ו מיי שם פ"ו הל' א ופ"א מה' הל"ה סמנ שם טוש"ע חו"מ סי' עט סעיף י':

רבינו חננאל

באחד מהן או שהודה במקצת קרקעות פטור הודה במקצת כלים חייב טעמא דכלים וקרקעות. דקרקע לאו בת שבועה היא. הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות חייב. ודחינן לה ואסיקנא לה ומאי קמ"ל זוקקין תנינא בתהלת מסכת קדושין. ואמרין הכא בטענה כלי וקרקעות עיקר. והתם בקדושין אגב גררא נסבה ותנא זוקקין. ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן טענו חטים ושעורין והודה לו באחד מהן פטור. איתבייה ר' אבא בר ממל טענו שור והודה לו בשה פטור. טענו שור ושה ותמור והודה לו באחד מהן פטור. איתבייה ר' אבא בר ממל טענו שור חייב. ודחה הא רבן גמליאל היא. ואקשינן עליה אי רבן גמליאל אפילו טענו בשור והודה לו בשה לייחיא. אמאי תני רישא פטור. ומשני הא מני אדמון היא דתלמוד ערוך הוא כפי ר' יוחנן אדמון היא מפורשין בסוף כתובות בתוספתן חברו כדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה ממין הטענה ישבע. י"י לומר הא רישא דר' חייא דאמר משמיה דר' יוחנן הא מני אדמון היא להחמיר דבריו הוא אדמון הכי ולא סמכין עליה ור' יצחק פליג עליה. אמר בר ענן אמר שהודה טענו חטים וקדם אדמון לו בשעורין אם כמערים הקדים והודה עד שלא יטעון עליו חייב: אם במוכרין פטור. פירוש בגון ה' שהתנבע אינו טוען שנשנה בו שעורין. ועוד אמר טענו שני מחטין והודה לו באחת מהן חייב לכך יצאו כלים למה שהן. ומסתברא כשמואל דהא ר' יצחק אמר וכן אמר ר' יוחנן. ורב פפא דהוא בתרא ורוב פפא דהוא טענו שני מחטין והודה לו באחד מהן חייב וקיימא לן כותיה. דרב בתרא. ואמר חדא כשמואל טענו חטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב וקיימא לן כותיה. והא דדחי ר' חייא ואמר טענו שני ערוך בפי ר' יוחנן הא מני אדמון היא. ר' חייא הוא דלא הכי להחמיר דבריו ולא סמכין עליה. דכל כ' האי גונא שינויא הוא ולא דחי' להכתא מפורשת בשינויא: **מתני'** מנה לי בידך אין לך בידי כלום פטור. אמר רב נתמן ומשביעין אותו שבותע היסת. מאי טעמא

(6) אולי צ"ל שהתעור.

מ:

הודה במקצת קרקע פטור. אנטריך דלא תימא טעמא דפטור כרישא משום דהוי כטענו חטים והודה לו בשעורים: **ל'ימוד ערוך** הוא בפיו של רבי יוחנן **הא מני אדמון היא**. מימה דר' חייא בר אבא גופיה מוקי מילתא דלדמון כוותיה כפ'

בתרא דכתובות (דף קס:) דמסיק ללדמון יש בלשון הזה לשון קנקנים ומיגו דמשתבע אקנקנים משתבע נמי על שמן מחמת גלגול וי"ל דמשום רבנן הוא דלאנטריך לאסוקי דליירי שהודה במקצת קנקנים ואפ"ה פטרי רבנן משום דלא תקשי ליה ממילתייהו דרבנן דקדאמר מעיקרא טעמא דאין בלשון הזה לשון קנקנים הא יש בלשון הזה לשון קנקנים חייב אבל לדמון לעולם מחייב אפי' הודה בכל הקנקנים דבתרמי פליגי בטענו חטין ושעורין והודה לו בחד מהן וזכי בלשון הזה לשון קנקנים ודייק לה מדלא קמי בתמניתין פלוגתייהו בחטין ושעורין או בשור ושה ונקט כד (6) יין וכדי שמן משמע דפליגי כיס בלשון הזה לשון קנקנים ומדקאמר נמי ר"ג רואה אני את דברי אדמון ואי דוקא בטענו חטין ושעורין והודה לו בחד מהן פליגי מאי רואה אני את דברי אדמון הא אפי' בטענו חטין והודה לו בשעורין מחייב ופליגי נמי בטענו חטין ושעורין והודה לו בחד מהס דאי כיס בלשון הזה לשון קנקנים דוקא פליגי הוא להו לרבנן למימר כהדיא אין בלשון הזה לשון קנקנים ואדמון מחייב במודה בכל הקנקנים מדלא נקט בתמניתין והודה לו מקצת קנקנים אלא נקט בקנקנים דמשמע כזולתו ולא מוקי לה במקצת קנקנים אלא משום רבנן דלא משתמע מילתייהו דאין בלשון הזה לשון קנקנים אלא כה"ג וה"ק אין ההודאה ממין הטענה דלא מיציעא במודה בכל הקנקנים דפטרי דהא אפי' יש בלשון הזה לשון קנקנים נמי פטור אלא אפילו הודה במקצת קנקנים נמי פטור דאין בלשון

הזה לשון קנקנים:
וחדא בשמואל.‏ וכן הלכה ואע"ג דק"י⁽⁶⁾ כרזי יוחנן לגבי שמואל חדא דלרזי יוחנן נמי חייב אליבא דחד אמורא ועוד דק"י⁽⁷⁾ כרז נחמן דזיני ועוד דרז פפא דהוא בתרא סבירא ליה כשמואל וכן פרי"ח בשמעתין וכן עיקר ולא כמו שפסק ר"ח בכתובות (דף קס:) כרזי חייא בר אבא:

אדרבה אין אדם מעיז בו.‏ וא"ת דלמרי' בפירקין⁽⁸⁾ מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה יצבע חזקה אין אדם מעיז בו וי"ל אע"ג דכופר הכל נמי משתמיט מ"מ אין לו כל כך פנים לכפור הכל כמו לכפור במקצת וליכא מיגו⁽⁹⁾:

אשתמוטי הוא דקמשתמיט. מימה דכפ"ק דז"מ

(דף ו. ושם) דייק אלא הא דלמר רז נחמן משביעין אותו שזועת היסת (דרבנן) נימא מגו דחשיד אממונא חשיד נמי לשזועתא אמאי לא משני דלשתמוטי קא משתמיט כדמשני להתם דלעיל וי"ל משום דפריך כהדי הך פירכי טובא ותו הא דתני רזי חייא כו' דלא מצי לשנויי הכי:

בפקדון פסול לעדות. פסקה קמא (ס) דז"מ (דף ה:)

מוקי לה דנקיט ליה צידיה וצמלוה אפילו נקיט ליה צידיה וזוי כשר דמלוה להוצאה ניתנה והוא שמא לרץ למעות:

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

הודה במקצת קרקעות פטור. שאין נשבעין על הקרקעות כדילפינן לקמן בפירקין (דף מז:) ולף הודאתן אינה מציאה לירי שזועה: **הודה במקצת כלים חייב**. שזועה אף על הקרקעות ע"י גלגול שזועה מקצת כלים: **הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות**. כלומר משני מינין והודה בחד

וכפר בחד חייב: **זוקקין**. הכלים וזוקקין את הקרקעות לשזועה: **חגיגא**. במסכת קדושין (יז.) נכסים שאין להם אחריות וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן: **הכא עיקר**. דכולה מסכת בהלכות שזועה: **וההיא**. דקדושין: **אגב גררא נסבה**. אידי דתנא התם נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות כספק בלא משיכה תני בהדייהו שאף הם וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות לשזועה: **אדמון היא**. דבעי הודאה ממין הטענה ומיהו היכא דטענו שנים והודה לו בחד מהם חייב והא דלדמון במתני' היא מיהו הכא במסכת שזועות לא מפרשין בגמרא במאי פליגי אבל כפרק בתרא דכתובות (דף קס:) מפרשין דבהכי פליגי: **טענו חטין וקדם והודה בשעורין**. מי שהיה לו לטעון על חזירו חטין ושעורין וטענו חטין ולא הספיק לטענו שעורין עד שקדם זה ואמר חטין אין לך בידי אבל שעורין יש לך

ידי: **אם כמערים**. אם נראה לז"ד שקפך להודות כדי שלא יטעננו זה שעורין ויתחייב לו שזועה כהודאת שעורים חייב לו שזועה אם אמר לו זה שניהם יש לי ציד: **ואם כמסכין**. להשיב לו על טענתו ואם חטין ולא כקופס פטור: **לפיכך יצאו כלים**. ליכתב בפירוש: **למה שהן**. להתחייב עליהם בכל שהן דהוה ליה למכתב (שמות כב) כי יתן איש אל רעהו כספים לשמור וזנא אמניא מה כספים שנים ודבר חשוב אף כל שנים ודבר חשוב אלא כתב כלים לומר דהוי דבר חשוב ולא צענין שווייהן שני כסף: **וכפר בפרוטה פטור**. כדמפרש ואזיל כרז דלמר כפירה שתי כסף צעין: **כפר בכלים**. ואפילו כל דהו כדלמרינן לכך יצאו כלים למה שהן ואי משום הודאה ממין הכפירה כהא סבירא ליה כשמואל דלמר טענו בחטין ושעורין והודה לו בחד מהן חייב: **היסת**. כמו (שמואל א יו) אם ה' הסיתך צי: **אין אדם מעיז פניו לנו**:‏ **דע**. דלמרינן אשתמוטי אשתמוטי: **הכופר במלוה**. וזכא עדים והוא לא נשבע כשר לעדות ולא אמרן חשיד אממונא הוא אלא אשתמוטי קמשתמיט ליה משום דמלוה להוצאה ניתנה⁽¹⁾ ואין עכשיו צידו צמה לפירו: **בפקדון פסול לעדות**. ואפילו לא נשבע דמשעה דכפר איחשד ליה אממונא וצ"מ כפ"ק (דף ה:) מוקמי' ליה דלדמו סהדי דההיא שעתא הוה צידיה דליכא למימר איירכס ליה ומשתמיט עד דכזיש ומשכה ליה: **מתני אסיפא**. להא דרז נתמן: **כ"ש אסיפא**. דהא אודי ליה עליו ואיכא דררא דממונא:

שבועה

אסיפא מנה לי בידך אמר לו תנהו לי תנהו לי בידך פטור ואמר רב נתמן י' משביעין אותו שבועת היסת מאן דמתני ארישא כל שכן אסיפא ומאן רבינו חננאל (הבשך) חזקה אין אדם חובע אלא אם כן יש לו. אדרבה כו עד הכופר במלוה כשר בעדות. בפקדון פסול לעדות. רב חביבא מתני ללא דרב נתמן אסיפא מנה לי בידך א"ל הן ליכח א"ל תנהו לי נתתיו לך פטור. אין לך בידי דמתני. מאן דמתני ארישא כ"ש אסיפא. אבל מאן

מסורת הש"ם

(א) צ"מ ד: ק: קדושין ט., (ב) [כתובות קס: א.] (ג) [שבת נג. וי"ט, ד] שמים מתקין. כ"ל רש"י [דפוס ראשון], (ד) צ"מ ה. ה. (ו) צ"ק קה: (ה) צ"מ ה. ה. (ו) [קדושין מז: א.] [צעירובין מז: א.] (ט) [כתובות יג: א.] (י) [לקמן מז: א.] (י) [ועי' מוס' כתובות יח. ומוס' גיטין נא: ד"ה מפני מה וכו']

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה למוד וכו' ונקט כדי שמן משמע כ"ל ומיגו כדי יין נתמן: (ב) ר"ה כפקדון וכו' בפ"ק דז"מ. צ"ב ע"י כצ"ק דף קה ע"ב בפרי"י דלא משמע הכי כמ"ש המוס' כמן:

מוסף רש"י

הודה במקצת קרקעות פטור. משענה דאורייתא לא על הקרקעות ולא על הכלים, שאין הודאת קרקעות מציאה לירי שזועה, שאין דין שזועה בקרקעות (קטן מב.) בטענה במקצת כלים. הודה במקצת כלים, דליכא הודאה וכפירה בלאו קרקעות חייב. ליבעד אף על הקרקעות על ידי גלגול שזועה, דלפינן לה בפ"ק קדושין (מ:) מקרא' (שם) זוקקין. גוררין (שם) המטלטלין וזוקקין את הקרקעות לשבע ע"י גלגול (ב"מ ט: ד:) האי זוקקין אנכסים קאי שאין להם אחריות, ולא אצות דין (קדושין כו.) ומשביעין אותו. לשאני מודה במקצת (ב"מ א.) שבועת היסת. שזועה שהסיתו חכמים לכן להסיתו להודות (שם ה.) הכופר במלוה. ולא נשבע וזכא עדים, דהיא שעתא דכפר ליה נקיט צידיה, ומפסול אע"ג דלא אשתבע דלי' כדאשתבע מה לי מלוה מה לי פקדון (ב"ק קז.) מנה לי בידך אמר לו הן. וכפני עדים ואמר להם אחם עדי (קטן מב.) נתתיו לך פטור. מלשם ומשענה דאורייתא (שם).

רבינו חננאל (הבשך)

חזקה אין אדם חובע אלא אם כן יש לו. אדרבה כו עד הכופר במלוה כשר בעדות. בפקדון פסול לעדות. רב חביבא מתני ללא דרב נתמן אסיפא מנה לי בידך א"ל הן ליכח א"ל תנהו לי נתתיו לך פטור. אין לך בידי דמתני. מאן דמתני ארישא כ"ש אסיפא. אבל מאן